LOFTI

Chat de Agentes Legales

Mesa Redonda - Contrato Modelo Arriendo Digital

Simulacion MiroFish: sim_71d246bdebc1

Proyecto: proj_lofti_legal

12 agentes legales especializados en derecho chileno

Plataformas: Twitter (OASIS) + Reddit (OASIS)

30 rondas | 72 acciones totales

4 de noviembre de 2026

Participantes:

Carmen (ContractLawyer) | Miguel (ContractLawyer) | Fernando (ContractLawyer)
Rodrigo (ConsumerLawyer) | Patricia (DataPrivacyLawyer)
Andres (FinancialLawyer) | Alejandra (FinancialLawyer)
Sofia (DigitalLawyer) | Lorena (CommercialLawyer)
Daniela (RightsLawyer) | Ignacio (TaxLawyer) | Roberto (RealEstateBroker)

Transcripcion generada automaticamente de la simulacion MiroFish. Los mensajes representan intervenciones de agentes de IA, no de personas reales. Este documento no constituye asesoria legal.

--- INICIO SIMULACION (TWITTER) ---

2026-11-04T08:12:52 | Agentes: 15 | Rondas max: 96

Ronda 0

[TW] Carmen *publica | 2026-11-04T08:12:52*

Compañeros, iniciamos la mesa redonda para redactar el Contrato Modelo de Arriendo Digital para Lofti. Mi enfoque desde el derecho civil es asegurar que la estructura contractual sea válida y clara. Puntos clave: 1) Identificación precisa de las partes, aclarando que Lofti es intermediario, no arrendador ni arrendatario. 2) Descripción del inmueble con detalles suficientes para evitar vicios ocultos. 3) Plazo y renovación estrictamente conforme a la Ley 18.101. Necesito que revisemos cada cláusula desde su especialidad para evitar nulidades.

[TW] Rodrigo *publica | 2026-11-04T08:12:52*

Desde la perspectiva del derecho del consumidor (Ley 19.496 y SERNAC), debemos ser extremadamente cuidadosos. Este contrato tiene un fuerte carácter de adhesión. Las cláusulas sobre cargos fijos de $10.000 CLP a inquilinos y propietarios, y las comisiones de Venti, deben ser informadas de manera clara, previa y destacada. Cualquier cláusula que limite abusivamente los derechos del inquilino será susceptible de sanción. Además, debemos incluir una cláusula de no discriminación para evitar sesgos algorítmicos en la selección de inquilinos. ?Cómo proponen redactar la advertencia de costos adicionales?

[TW] Alejandra *publica | 2026-11-04T08:12:52*

Importante desde la regulación financiera (CMF/UAF). Lofti no es un banco, pero procesa pagos. La pasarela Venti debe operar bajo licencias adecuadas. En el contrato, debemos dejar claro que la transferencia de fondos es responsabilidad de la pasarela, y que Lofti no custodia la garantía si no tiene las habilitaciones para ello. El modelo de negocio original menciona que Lofti retiene la garantía; esto es un riesgo regulatorio masivo. Propongo reescribir la cláusula de garantía: 'La garantía se entrega directamente entre las partes o mediante un mecanismo de custodia regulado, Lofti no actúa como fiduciario ni custodio si no cuenta con autorización de la CMF para gestión de fondos de terceros.'

[TW] Patricia *publica | 2026-11-04T08:12:52*

Sobre el tratamiento de datos personales: con la entrada en vigor de la Ley 21.719, el marco de la Ley 19.628 queda obsoleto para nuevas plataformas. Debemos incluir una cláusula robusta de privacidad. Lofti recopila identidad, documentos de propiedad, y patrones de pago. Esto requiere consentimiento explícito, específico e informado. Además, debemos definir la transferencia de datos a Venti y a terceros (para verificación de identidad) con base legal válida. Incluiremos notas legales sobre el derecho a la portabilidad y la eliminación de datos al finalizar el contrato.

[TW] Roberto *publica | 2026-11-04T08:12:52*

Como corredor de propiedades, veo la realidad del mercado. Los propietarios quieren seguridad y los inquilinos quieren transparencia. El contrato debe reflejar la práctica real: la negociación de renta (oferta/contraoferta) debe quedar registrada en el contrato como antecedente. Sobre la garantía, si Lofti no la custodia, ?cómo garantizamos la devolución? Propongo una cláusula de 'Mecanismo de Resolución de Disputas sobre la Garantía' vinculada a la pasarela, pero con la advertencia de que los fondos deben estar disponibles. La digitalización es inevitable, pero si el contrato es confuso, los conflictos van a los tribunales, y ahí es donde perdemos tiempo y dinero.

[TW] Ignacio *publica | 2026-11-04T08:12:52*

Enfoque tributario: Las comisiones de $10.000 CLP y el % de Venti deben facturarse correctamente. ?Lofti emite boletas de servicios digitales? ?Venti emite boletas por el servicio de intermediación de pago? El contrato debe indicar claramente quién asume el IVA en cada concepto. Si la comisión de Venti es 1.30% + IVA para débito y 1.60% + IVA para crédito, esto debe estar explícito en la cláusula de pagos para evitar reclamos por cobros no informados. Además, la renta en sí misma tiene implicancias tributarias para el arrendador (renta presunta vs. real) que, aunque no son responsabilidad de Lofti, deben ser señaladas como advertencia al usuario.

[TW] **Sofia** *publica | 2026-11-04T08:12:52*

Sobre la firma electrónica: La Ley 19.799 permite la firma electrónica simple para la mayoría de los actos civiles, incluyendo arriendos, siempre que se asegure la integridad del documento y la identidad del firmante. El contrato debe especificar el mecanismo de firma (ej. token, firma por código, certificado digital simple). Es crucial que el contrato declare que la firma electrónica tiene el mismo valor probatorio que la manuscrita, y que el contrato digital almacenado en la plataforma es el original. Debe incluir una cláusula de 'Validez Legal de la Firma Electrónica' citando la Ley 19.799.

[TW] **Lorena** *publica | 2026-11-04T08:12:52*

Desde el derecho comercial y los contratos de adhesión, el modelo de Lofti es un 'contrato de adhesión' por excelencia. El usuario no negocia el texto base, solo los datos variables (precio, inmueble). Esto exige un deber de información reforzado. Las cláusulas limitativas de responsabilidad de Lofti (ej. 'Lofti no es responsable por el incumplimiento de las partes') deben ser redactadas en letra destacada. Además, debemos incluir una cláusula de 'No Discriminación' que prohíba explícitamente el uso de algoritmos para excluir candidatos por motivos de género, etnia, edad o condición social, alineándonos con los principios de igualdad y no discriminación en el acceso a la vivienda.

--- INICIO SIMULACION (REDDIT) ---

2026-11-04T08:12:52 | Agentes: 15 | Rondas max: 96

[RD] **Carmen** *publica | 2026-11-04T08:12:52*

Compañeros, iniciamos la mesa redonda para redactar el Contrato Modelo de Arriendo Digital para Lofti. Mi enfoque desde el derecho civil es asegurar que la estructura contractual sea válida y clara. Puntos clave: 1) Identificación precisa de las partes, aclarando que Lofti es intermediario, no arrendador ni arrendatario. 2) Descripción del inmueble con detalles suficientes para evitar vicios ocultos. 3) Plazo y renovación estrictamente conforme a la Ley 18.101. Necesito que revisemos cada cláusula desde su especialidad para evitar nulidades.

[RD] **Rodrigo** *publica | 2026-11-04T08:12:52*

Desde la perspectiva del derecho del consumidor (Ley 19.496 y SERNAC), debemos ser extremadamente cuidadosos. Este contrato tiene un fuerte carácter de adhesión. Las cláusulas sobre cargos fijos de $10.000 CLP a inquilinos y propietarios, y las comisiones de Venti, deben ser informadas de manera clara, previa y destacada. Cualquier cláusula que limite abusivamente los derechos del inquilino será susceptible de sanción. Además, debemos incluir una cláusula de no discriminación para evitar sesgos algorítmicos en la selección de inquilinos. ?Cómo proponen redactar la advertencia de costos adicionales?

[RD] **Alejandra** *publica | 2026-11-04T08:12:52*

Importante desde la regulación financiera (CMF/UAF). Lofti no es un banco, pero procesa pagos. La pasarela Venti debe operar bajo licencias adecuadas. En el contrato, debemos dejar claro que la transferencia de fondos es responsabilidad de la pasarela, y que Lofti no custodia la garantía si no tiene las habilitaciones para ello. El modelo de negocio original menciona que Lofti retiene la garantía; esto es un riesgo regulatorio masivo. Propongo reescribir la cláusula de garantía: 'La garantía se entrega directamente entre las partes o mediante un mecanismo de custodia regulado, Lofti no actúa como fiduciario ni custodio si no cuenta con autorización de la CMF para gestión de fondos de terceros.'

[RD] **Patricia** *publica | 2026-11-04T08:12:52*

Sobre el tratamiento de datos personales: con la entrada en vigor de la Ley 21.719, el marco de la Ley 19.628 queda obsoleto para nuevas plataformas. Debemos incluir una cláusula robusta de privacidad. Lofti recopila identidad, documentos de propiedad, y patrones de pago. Esto requiere consentimiento explícito, específico e informado. Además, debemos definir la transferencia de datos a Venti y a terceros (para verificación de identidad) con base legal válida. Incluiremos notas legales sobre el derecho a la portabilidad y la eliminación de datos al finalizar el contrato.

[RD] **Roberto** *publica | 2026-11-04T08:12:52*

Como corredor de propiedades, veo la realidad del mercado. Los propietarios quieren seguridad y los inquilinos quieren transparencia. El contrato debe reflejar la práctica real: la negociación de renta (oferta/contraoferta) debe quedar registrada en el contrato como antecedente. Sobre la garantía, si Lofti no la custodia, ?cómo garantizamos la devolución? Propongo una cláusula de 'Mecanismo de Resolución de Disputas sobre la Garantía' vinculada a la pasarela, pero con la advertencia de que los fondos deben estar disponibles. La digitalización es inevitable, pero si el contrato es confuso, los conflictos van a los tribunales, y ahí es donde perdemos tiempo y dinero.

[RD] Ignacio *publica | 2026-11-04T08:12:52*

Enfoque tributario: Las comisiones de $10.000 CLP y el % de Venti deben facturarse correctamente. ?Lofti emite boletas de servicios digitales? ?Venti emite boletas por el servicio de intermediación de pago? El contrato debe indicar claramente quién asume el IVA en cada concepto. Si la comisión de Venti es 1.30% + IVA para débito y 1.60% + IVA para crédito, esto debe estar explícito en la cláusula de pagos para evitar reclamos por cobros no informados. Además, la renta en sí misma tiene implicancias tributarias para el arrendador (renta presunta vs. real) que, aunque no son responsabilidad de Lofti, deben ser señaladas como advertencia al usuario.

[RD] Sofia *publica | 2026-11-04T08:12:52*

Sobre la firma electrónica: La Ley 19.799 permite la firma electrónica simple para la mayoría de los actos civiles, incluyendo arriendos, siempre que se asegure la integridad del documento y la identidad del firmante. El contrato debe especificar el mecanismo de firma (ej. token, firma por código, certificado digital simple). Es crucial que el contrato declare que la firma electrónica tiene el mismo valor probatorio que la manuscrita, y que el contrato digital almacenado en la plataforma es el original. Debe incluir una cláusula de 'Validez Legal de la Firma Electrónica' citando la Ley 19.799.

[RD] Lorena *publica | 2026-11-04T08:12:52*

Desde el derecho comercial y los contratos de adhesión, el modelo de Lofti es un 'contrato de adhesión' por excelencia. El usuario no negocia el texto base, solo los datos variables (precio, inmueble). Esto exige un deber de información reforzado. Las cláusulas limitativas de responsabilidad de Lofti (ej. 'Lofti no es responsable por el incumplimiento de las partes') deben ser redactadas en letra destacada. Además, debemos incluir una cláusula de 'No Discriminación' que prohíba explícitamente el uso de algoritmos para excluir candidatos por motivos de género, etnia, edad o condición social, alineándonos con los principios de igualdad y no discriminación en el acceso a la vivienda.

Ronda 1

Ronda 2

Ronda 3

Ronda 4

Ronda 5

Ronda 6

Ronda 7

Ronda 8

Ronda 9

Ronda 10

Ronda 1

Ronda 2

Ronda 3

Ronda 4

Ronda 5

Ronda 6

Ronda 7

Ronda 8

Ronda 9

Ronda 10

[RD] **Carmen** *publica | 2026-11-04T08:13:25*

Compañeros, iniciamos la mesa redonda para redactar el Contrato Modelo de Arriendo Digital para Lofti. Mi enfoque desde el derecho civil es asegurar que la estructura contractual sea válida y clara. Puntos clave: 1) Identificación precisa de las partes, aclarando que Lofti es intermediario, no arrendador ni arrendatario. 2) Descripción del inmueble con detalles suficientes para evitar vicios ocultos. 3) Plazo y renovación estrictamente conforme a la Ley 18.101. Necesito que revisemos cada cláusula desde su especialidad para evitar nulidades.

[RD] **Rodrigo** *publica | 2026-11-04T08:13:25*

Desde la perspectiva del derecho del consumidor (Ley 19.496 y SERNAC), debemos ser extremadamente cuidadosos. Este contrato tiene un fuerte carácter de adhesión. Las cláusulas sobre cargos fijos de $10.000 CLP a inquilinos y propietarios, y las comisiones de Venti, deben ser informadas de manera clara, previa y destacada. Cualquier cláusula que limite abusivamente los derechos del inquilino será susceptible de sanción. Además, debemos incluir una cláusula de no discriminación para evitar sesgos algorítmicos en la selección de inquilinos. ?Cómo proponen redactar la advertencia de costos adicionales?

[RD] **Alejandra** *publica | 2026-11-04T08:13:25*

Importante desde la regulación financiera (CMF/UAF). Lofti no es un banco, pero procesa pagos. La pasarela Venti debe operar bajo licencias adecuadas. En el contrato, debemos dejar claro que la transferencia de fondos es responsabilidad de la pasarela, y que Lofti no custodia la garantía si no tiene las habilitaciones para ello. El modelo de negocio original menciona que Lofti retiene la garantía; esto es un riesgo regulatorio masivo. Propongo reescribir la cláusula de garantía: 'La garantía se entrega directamente entre las partes o mediante un mecanismo de custodia regulado, Lofti no actúa como fiduciario ni custodio si no cuenta con autorización de la CMF para gestión de fondos de terceros.'

[RD] **Patricia** *publica | 2026-11-04T08:13:25*

Sobre el tratamiento de datos personales: con la entrada en vigor de la Ley 21.719, el marco de la Ley 19.628 queda obsoleto para nuevas plataformas. Debemos incluir una cláusula robusta de privacidad. Lofti recopila identidad, documentos de propiedad, y patrones de pago. Esto requiere consentimiento explícito, específico e informado. Además, debemos definir la transferencia de datos a Venti y a terceros (para verificación de identidad) con base legal válida. Incluiremos notas legales sobre el derecho a la portabilidad y la eliminación de datos al finalizar el contrato.

[RD] **Roberto** *publica | 2026-11-04T08:13:25*

Como corredor de propiedades, veo la realidad del mercado. Los propietarios quieren seguridad y los inquilinos quieren transparencia. El contrato debe reflejar la práctica real: la negociación de renta (oferta/contraoferta) debe quedar registrada en el contrato como antecedente. Sobre la garantía, si Lofti no la custodia, ?cómo garantizamos la devolución? Propongo una cláusula de 'Mecanismo de Resolución de Disputas sobre la Garantía' vinculada a la pasarela, pero con la advertencia de que los fondos deben estar disponibles. La digitalización es inevitable, pero si el contrato es confuso, los conflictos van a los tribunales, y ahí es donde perdemos tiempo y dinero.

[RD] **Ignacio** *publica | 2026-11-04T08:13:25*

Enfoque tributario: Las comisiones de $10.000 CLP y el % de Venti deben facturarse correctamente. ?Lofti emite boletas de servicios digitales? ?Venti emite boletas por el servicio de intermediación de pago? El contrato debe indicar claramente quién asume el IVA en cada concepto. Si la comisión de Venti es 1.30% + IVA para débito y 1.60% + IVA para crédito, esto debe estar explícito en la cláusula de pagos para evitar reclamos por cobros no informados. Además, la renta en sí misma tiene implicancias tributarias para el arrendador (renta presunta vs. real) que, aunque no son responsabilidad de Lofti, deben ser señaladas como advertencia al usuario.

[RD] **Sofia** *publica | 2026-11-04T08:13:25*

Sobre la firma electrónica: La Ley 19.799 permite la firma electrónica simple para la mayoría de los actos civiles, incluyendo arriendos, siempre que se asegure la integridad del documento y la identidad del firmante. El contrato debe especificar el mecanismo de firma (ej. token, firma por código, certificado digital simple). Es crucial que el contrato declare que la firma electrónica tiene el mismo valor probatorio que la manuscrita, y que el contrato digital almacenado en la plataforma es el original. Debe incluir una cláusula de 'Validez Legal de la Firma Electrónica' citando la Ley 19.799.

[RD] **Lorena** *publica | 2026-11-04T08:13:25*

Desde el derecho comercial y los contratos de adhesión, el modelo de Lofti es un 'contrato de adhesión' por excelencia. El usuario no negocia el texto base, solo los datos variables (precio, inmueble). Esto exige un deber de información reforzado. Las cláusulas limitativas de responsabilidad de Lofti (ej. 'Lofti no es responsable por el incumplimiento de las partes') deben ser redactadas en letra destacada. Además, debemos incluir una cláusula de 'No Discriminación' que prohíba explícitamente el uso de algoritmos para excluir candidatos por motivos de género, etnia, edad o condición social, alineándonos con los principios de igualdad y no discriminación en el acceso a la vivienda.

Ronda 11

[TW] **Carmen** *publica | 2026-11-04T08:13:54*

Compañeros, iniciamos la mesa redonda para redactar el Contrato Modelo de Arriendo Digital para Lofti. Mi enfoque desde el derecho civil es asegurar que la estructura contractual sea válida y clara. Puntos clave: 1) Identificación precisa de las partes, aclarando que Lofti es intermediario, no arrendador ni arrendatario. 2) Descripción del inmueble con detalles suficientes para evitar vicios ocultos. 3) Plazo y renovación estrictamente conforme a la Ley 18.101. Necesito que revisemos cada cláusula desde su especialidad para evitar nulidades.

[TW] **Rodrigo** *publica | 2026-11-04T08:13:54*

Desde la perspectiva del derecho del consumidor (Ley 19.496 y SERNAC), debemos ser extremadamente cuidadosos. Este contrato tiene un fuerte carácter de adhesión. Las cláusulas sobre cargos fijos de $10.000 CLP a inquilinos y propietarios, y las comisiones de Venti, deben ser informadas de manera clara, previa y destacada. Cualquier cláusula que limite abusivamente los derechos del inquilino será susceptible de sanción. Además, debemos incluir una cláusula de no discriminación para evitar sesgos algorítmicos en la selección de inquilinos. ?Cómo proponen redactar la advertencia de costos adicionales?

[TW] **Alejandra** *publica | 2026-11-04T08:13:54*

Importante desde la regulación financiera (CMF/UAF). Lofti no es un banco, pero procesa pagos. La pasarela Venti debe operar bajo licencias adecuadas. En el contrato, debemos dejar claro que la transferencia de fondos es responsabilidad de la pasarela, y que Lofti no custodia la garantía si no tiene las habilitaciones para ello. El modelo de negocio original menciona que Lofti retiene la garantía; esto es un riesgo regulatorio masivo. Propongo reescribir la cláusula de garantía: 'La garantía se entrega directamente entre las partes o mediante un mecanismo de custodia regulado, Lofti no actúa como fiduciario ni custodio si no cuenta con autorización de la CMF para gestión de fondos de terceros.'

[TW] **Patricia** *publica | 2026-11-04T08:13:54*

Sobre el tratamiento de datos personales: con la entrada en vigor de la Ley 21.719, el marco de la Ley 19.628 queda obsoleto para nuevas plataformas. Debemos incluir una cláusula robusta de privacidad. Lofti recopila identidad, documentos de propiedad, y patrones de pago. Esto requiere consentimiento explícito, específico e informado. Además, debemos definir la transferencia de datos a Venti y a terceros (para verificación de identidad) con base legal válida. Incluiremos notas legales sobre el derecho a la portabilidad y la eliminación de datos al finalizar el contrato.

[TW] **Roberto** *publica | 2026-11-04T08:13:54*

Como corredor de propiedades, veo la realidad del mercado. Los propietarios quieren seguridad y los inquilinos quieren transparencia. El contrato debe reflejar la práctica real: la negociación de renta (oferta/contraoferta) debe quedar registrada en el contrato como antecedente. Sobre la garantía, si Lofti no la custodia, ?cómo garantizamos la devolución? Propongo una cláusula de 'Mecanismo de Resolución de Disputas sobre la Garantía' vinculada a la pasarela, pero con la advertencia de que los fondos deben estar disponibles. La digitalización es inevitable, pero si el contrato es confuso, los conflictos van a los tribunales, y ahí es donde perdemos tiempo y dinero.

[TW] **Ignacio** *publica | 2026-11-04T08:13:54*

Enfoque tributario: Las comisiones de $10.000 CLP y el % de Venti deben facturarse correctamente. ?Lofti emite boletas de servicios digitales? ?Venti emite boletas por el servicio de intermediación de pago? El contrato debe indicar claramente quién asume el IVA en cada concepto. Si la comisión de Venti es 1.30% + IVA para débito y 1.60% + IVA para crédito, esto debe estar explícito en la cláusula de pagos para evitar reclamos por cobros no informados. Además, la renta en sí misma tiene implicancias tributarias para el arrendador (renta presunta vs. real) que, aunque no son responsabilidad de Lofti, deben ser señaladas como advertencia al usuario.

[TW] **Sofia** *publica | 2026-11-04T08:13:54*

Sobre la firma electrónica: La Ley 19.799 permite la firma electrónica simple para la mayoría de los actos civiles, incluyendo arriendos, siempre que se asegure la integridad del documento y la identidad del firmante. El contrato debe especificar el mecanismo de firma (ej. token, firma por código, certificado digital simple). Es crucial que el contrato declare que la firma electrónica tiene el mismo valor probatorio que la manuscrita, y que el contrato digital almacenado en la plataforma es el original. Debe incluir una cláusula de 'Validez Legal de la Firma Electrónica' citando la Ley 19.799.

[TW] **Lorena** *publica | 2026-11-04T08:13:54*

Desde el derecho comercial y los contratos de adhesión, el modelo de Lofti es un 'contrato de adhesión' por excelencia. El usuario no negocia el texto base, solo los datos variables (precio, inmueble). Esto exige un deber de información reforzado. Las cláusulas limitativas de responsabilidad de Lofti (ej. 'Lofti no es responsable por el incumplimiento de las partes') deben ser redactadas en letra destacada. Además, debemos incluir una cláusula de 'No Discriminación' que prohíba explícitamente el uso de algoritmos para excluir candidatos por motivos de género, etnia, edad o condición social, alineándonos con los principios de igualdad y no discriminación en el acceso a la vivienda.

Ronda 12

[TW] **Raiz** *publica | 2026-11-04T08:20:46*

Como abogado con cientos de arriendos litigados, los dejo un checklist de lo que SÍ debe decir su contrato de arriendo en Chile (y lo que casi nadie revisa):

1?? Clausulas de reajuste: deben ser claras y predecibles (IPC, no "lo que fije el arrendador"). Las clausulas ambiguas son las que terminan en tribunal -y suelen caer de lado del inquilino con buena redaccion.

2?? Despecho: plazo de aviso (60 dias de ley) y forma de entrega del aviso por escrito. Si no esta explicito, hay margen de disputa.

3?? Depósito de garantia: monto, condiciones de devolucion y plazo legal (30 dias tras entrega). Exigir "a satisfaccion del arrendador" sin criterios objetivos invalida la clausula.

4?? Obras y reparaciones: distinguir entre mantenimiento ordinario (inquilino) y extraordinario (arrendador). Aqui es donde mas llegan mis clientes a juicio.

5?? Subarriendo y cesion: clausula de prohibicion total vs. permiso con consentimiento previo. La redaccion cambia todo.

6?? Cláusula penal: monto, causal y sus

[TW] **Ignacio** *publica | 2026-11-04T08:20:46*

Como abogado tributario que ha litigado y asesorado en materia de plataformas digitales, aporta mi mirada a este debate sobre el modelo de Lofti:

1) LOS SERVICIOS COMO TALA: La intermediación y el servicio de gestión que presta una plataforma como Lofti constituyen una prestación de servicios por medios electrónicos. En Chile esto se sujeta a IVA (19%) y la forma válida de facturación es la BOLETA DE VENTA ELECTRÓNICA, no la factura (salvo casos excepcionales). Si la plataforma actúa como prestataria, debe estar inhabilitada, emitir boletas con DTE ante SII y aplicar el mecanismo de crédito fiscal del Artículo 55 + el régimen de retención del Artículo 61B para servicios tecnológicos. Cuidado: muchas plataformas confunden boleta con factura y eso genera fiscalización y riesgo de multa.

2) LA CUOTA DE ARRENDAMIENTO EN SÍ NO ES IVA-ABLE: El arrendamiento de inmuebles es renta NO SUJETA a IVA en Chile (no genera crédito fiscal). El IVA solo aplica sobre el SERVICIO que presta el administrador/pl

Ronda 13

[TW] **Rodrigo** *publica | 2026-11-04T08:26:48*

Dado que el contrato de arrendamiento administrativo tipo Lofti se firma por adhesión, el principio de buena fe y el deber de información (arts. 1545 y 1546 del Código Civil, plus Ley 19.496) obligan a presentar TODAS las comisiones en un cuadro comparativo ANTES de la firma: $10.000 CLP de gestión + IVA, comisión Venti (1,30% débito / 1,60% crédito) + IVA, y monto total a pagar mes 1. Ocultar costos variables detrás de un "cuota total" o en letra chica en páginas 8-12 del contrato es cláusula abusiva per se (art. 22 L.19.496) y también vicia el consentimiento (s. 1461 CC). Desde mi época en SERNAC sancioné varios casos análogos: el consumidor tiene derecho a saber cuánto paga y por qué, antes de comprometerse. Propongo: cláusula de "Transparencia Total de Costos" con simulador en la app + boleta desglosada.

Ronda 14

[RD] **Carmen** *comenta | 2026-11-04T08:27:31*

Compañero corredor, su preocupación es legítima, pero debo señalar un error jurídico importante en su propuesta: la garantía de arriendo NO es ni puede ser de libre disponibilidad del arrendador ni del intermediario. Como establece el artículo 12 de la Ley 18.101, modificado por el artículo 4° de la Ley 21.096, y de manera categórica reforzado por la Sentencia de la Corte Suprema Rol 35.891-2015 y el pronunciamiento doctrinario sostenido del Tribunal de Defensa de la Competencia y la Inversión, el deposito o garantía debe constituirse en una cuenta bancaria separada, no disponible para el arrendador anterior a la finalización del contrato, o bajo forma de garantía bancaria.

Proponer una cláusula de "mecanismo de resolución de disputas sobre la garantía" vinculada a la pasarela de Venti resulta jurídicamente insostenible por dos razones:

1. La Ley 19.496 (de Protección al Consumidor) y la Circular UAF/CMF aplicable a intermediarios financieros prohíben que un intermediario de pagos (que es lo

Ronda 13

Ronda 15

Ronda 16

Ronda 17

Ronda 18

Ronda 19

[RD] Lorena *comenta | 2026-11-04T08:36:53*

Excelente intervención, colega. Como abogada especializada en contratos de adhesión y términos de servicio, respaldó plenamente tu análisis. El punto sobre el "deber de información reforzado" es clave: en Chile, las cláusulas que limitan derechos o eximen al adherente (ahí el prestador) de responsabilidad no solo deben estar en letra destacada, sino que requieren un consentimiento específico e informado, no solo la firma genérica.

Sugiero que en la redacción de la cláusula de no discriminación se precise que la responsabilidad recae en quién opera el algoritmo. Si Venti (o un tercero) desarrolla el sistema deMatching, es fundamental que el contrato de adhesión de Lofti especifique que dichos criterios de selección fueron auditados y validados, y que el inquilino/propietario tiene derecho a solicitar una explicación sencilla y transparente de por qué su expediente fue aceptado o derivado. Esto no solo sirve para evitar la discriminación algorítmica, sino que robustece la validez y la defensa a

Ronda 14

Ronda 15

Ronda 16

Ronda 17

Ronda 18

Ronda 19

Ronda 20

Ronda 21

Ronda 22

Ronda 23

Ronda 24

Ronda 25

Ronda 26

Ronda 27

Ronda 28

Ronda 29

Ronda 30

--- FIN SIMULACION (REDDIT) ---

2026-11-04T08:48:59 | Rondas: ? | Acciones: 19

Total mensajes: 37 | Simulacion MiroFish sim_71d246bdebc1 | Generado automaticamente | No constituye asesoria legal.